

국립공원공단 상임감사

경고2, 회수, 시정, 통보

제 목	병가 사용 부적정
소 관 기 관	△△△ △△△ △△△ △△△ △△△
조 치 기 관	△△△ △△△ △△△ △△△ △△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)에서는 직원의 근무조건 및 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 복무규칙을 제정하였으며, 일과 가정이 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화경영 강화를 위해 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 동 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상¹⁾인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 동 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제점

업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 공단 「복무규칙」 제25조(병가)에 따라, 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일)에 따라 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

또한 「국가공무원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일(토요일 또는 공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

[표1] △△△ △급 △△△ 병가 사용 현황

성명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
계			60	66		
△△△	△△△	△△△	4	4	△△△	
	△△△	△△△	0	2	△△△	
	△△△	△△△	12	13	△△△	△△△
	△△△	△△△	0	3	△△△	
	△△△	△△△	1	1	△△△	
	△△△	△△△	1	1	△△△	
	△△△	△△△	42	42	△△△	

자료: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△사무소 △△△ △급 △△△(퇴사)은 2023년 병가를 사용하며, 같은 연도 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 휴일을 산입하여 병가를 적용하여야

1) 「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

- 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ 질병 또는 부상, 전염병)
- 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ 공무상 질병 또는 부상)

함에도, [표 1]과 같이 2023. 03. 26.~2023. 05. 30. 병가를 사용하며 휴일을 산입하지 않고 병가 일수를 적용하였다. 잘못 적용한 병가 일수를 정정하였을 경우 연 누계 범위 60일을 6일 초과하여 총 66일의 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 6일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 지급한 급여 460,640원에 대한 정산이 필요하다.

[표2] △△△ △급 △△△ 병가 사용 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
계			60	62		
△△△	△△△	△△△	1	1	△△△	
	△△△	△△△	1	1	△△△	
	△△△	△△△	0	1	△△△	
	△△△	△△△	2	2	△△△	
	△△△	△△△	0	1	△△△	
	△△△	△△△	2	2	△△△	
	△△△	△△△	54	54	△△△	

자료: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△사무소 △△△ △급 △△△은 2023년 병가를 사용하며, 같은 연도 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 휴일을 산입하여 병가를 적용하여야 함에도, [표 2]와 같이 2023. 03. 27.~2023. 05. 27. 병가를 사용하며 휴일을 산입하지 않고 병가 일수를 적용하였다. 잘못 적용한 병가 일수를 정정하였을 경우 연 누계 범위 60일을 2일 초과하여 총 62일의 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 2일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 연가(저축연가) 등 잔여 휴가로 대체가 필요하다.

[표3] △△△ △급 △△△ 병가 사용 현황

성명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
계			42	64		
△△△	△△△	△△△	1	1	△△△	△△△
	△△△	△△△	1	1	△△△	△△△
	△△△	△△△	4	6	△△△	△△△
	△△△	△△△	0	1	△△△	△△△
	△△△	△△△	17	27	△△△	△△△
	△△△	△△△	19	28	△△△	△△△

자료: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△△사무소 △△△ △급 △△△는 2024년 병가를 사용하며, 같은 연도 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 휴일을 산입하여 병가를 적용하여야 함에도, [표 3]과 같이 2024. 04. 15.~2024. 06. 16. 병가를 사용하며 휴일을 산입하지 않고 병가 일수를 적용하였다. 잘못 적용한 병가 일수를 정정하였을 경우 연 누계 범위 60일을 4일 초과하여 총 64일의 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 4일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 연가(저축연가) 등 잔여 휴가로 대체가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 「복무규칙」에 대한 직무교육 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△△장)에게 병가를 부적정하게 사용한 △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 신분상 경고 처분을 요구합니다.(경고2)

[관련자 조서]

소 속	직급	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
△△△ △△△ △△△	△△△ △급	△△△	△△△	△△△	△△△	경고
△△△ △△△ △△△	△△△ △급	△△△	△△△	△△△	△△△	경고

이사장(△△△△△△△사무소장)은 병가사용 범위를 초과하여 과다 지급된 급여(△△△ △급 △△△) 460,640원에 대하여 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 병가사용 범위를 초과한 결근일수(△△△ △급 △△△_2일, △△△ △급 △△△_4일)에 대하여 연가 및 저축연가 등 잔여 휴가로 대체하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)